

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5219/2531

นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์ดร
นายบุญส่ง ศรีจันทร์ดร กับพวก

โจทก์
ล.

ป.อ. มาตรา 341, มาตรา 342

ป.พ.พ. มาตรา 456, มาตรา 525

พ.พุดยกให้บางส่วนซึ่งที่ดินที่มีโฉนดอันเป็นอสังหาริมทรัพย์ให้โจทก์ แต่ไม่ได้
ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่การยกให้ดังกล่าวจึงไม่สมบูรณ์
ที่ดินยังไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ตามกฎหมาย เมื่อ พ.ตายโดยไม่ได้ทำ
พินัยกรรมยกที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ ที่ดินย่อมเป็นทรัพย์มรดกของ พ.ตกได้แก่
จำเลยผู้เป็นทายาทโดยธรรมของ พ.การที่จำเลยรับมรดกที่ดินดังกล่าว แล้วนำไป
ขายให้แก่บุคคลภายนอก จึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของโจทก์ไม่เป็น
ความผิดฐานฉ้อโกง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งห้าฉ้อโกงโจทก์ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๓๔๐, ๓๔๒, ๘๓

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า โจทก์มิใช่ผู้เสียหาย ไม่มีอำนาจฟ้อง
พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว เห็นว่าโจทก์เป็นผู้เสียหายคดีโจทก์มีมูลพิพาทศาลกลับให้ประทับฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณา

จำเลยทั้งห้าให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่าจำเลยทั้งห้ามีความผิดฐานฉ้อโกง

จำเลยทั้งห้าฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำเสนอรับกันฟังได้ว่าโจทก์เป็นนางเพยมารดาจำเลยทั้งห้าและนางตุ่นมารดาโจทก์เป็นพี่น้องกันและเป็นภริยาของนายอินตา ศรีจันทร์ดร เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๖ นายอินตาทาย นางเพยได้ยื่นคำร้องขอรับมรดกที่ดินทั้งหมดของนายอินตา ต่อมาปี พ.ศ.๒๔๘๙ นางตุ่นมารดาโจทก์ตาย ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ นางเพยตาย และเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๓ จำเลยทั้งห้าได้ขายที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๒๙๙๔๙,๒๙๙๕๐,๒๙๙๘๗ และ ๒๙๙๘๘ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ให้บริษัทเชียงใหม่แลนด์ จำกัด มีปัญหาพิจารณาตามฎีกาของจำเลยทั้งห้าว่า จำเลยทั้งห้ากระทำความผิดฐานฉ้อโกงตามฟ้องของโจทก์หรือไม่ โจทก์ระบุในคำฟ้องเพียงว่า โจทก์เป็นเจ้าของร่วมในที่ดินโฉนดที่ ๒๙๙๔๙,๒๙๙๕๐,๒๙๙๘๗ และ ๒๙๙๘๘ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามคำบอกกล่าวของนางเพย ศรีจันทร์ดร เจ้ามรดกก่อนตาย และตามทางพิจารณาโจทก์ได้นำสืบว่า ก่อนนางเพยตายประมาณ ๖ เดือน โจทก์ไปขอที่ดินจากนางเพย นางเพยได้ยกที่ดิน

พิพาทให้โจทก์ ต่อมาที่ดินที่นางเพียยกให้โจทก์ได้ถูกจำเลยทั้งห้าไปขอรับมรดกแล้ว
ขายให้แก่บริษัทเชียงใหม่แลนด์ จำกัด เป็นการฉ้อโกงโจทก์เห็นว่าที่โจทก์อ้างว่าเป็น
เจ้าของรวมอยู่ในที่ดินโฉนดทั้งสี่นั้น ก็โดยนางเพียพูดยกให้ ซึ่งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๒๕ บัญญัติว่า "การให้ทรัพย์สินซึ่งถ้าจะซื้อขาย
กันจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น ท่านว่าย่อม
สมบูรณ์ต่อเมื่อได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่..." และมาตรา
๔๕๖ บัญญัติว่า "การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไซ้รู้ท่านว่าเป็นโมฆะ..." ดังนั้น แม้ว่านางเพียพูดยกให้บางส่วน
ซึ่งที่ดินพิพาทที่มีโฉนดอันเป็นอสังหาริมทรัพย์รายนี้ให้โจทก์จริง การยกให้ดังกล่าวก็
ไม่สมบูรณ์ ที่พิพาทยังไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ตามกฎหมาย และเมื่อนางเพีย
ตายโดยไม่ปรากฏว่าได้ทำพินัยกรรมยกที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ ที่ดินดังกล่าวทั้งสี่
โฉนดจึงเป็นทรัพย์สินมรดกนางเพียตกได้แก่จำเลยทั้งห้าผู้เป็นทายาทโดยธรรมของ
นางเพีย การที่จำเลยทั้งห้ารับมรดกที่ดินทั้งสี่โฉนดดังกล่าว แล้วนำไปขายให้แก่
บุคคลภายนอกจึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของโจทก์ และไม่เป็นความผิด
ฐานฉ้อโกงดังโจทก์ฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยทั้งห้าฐานฉ้อโกงมาไม่
ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาจำเลยทั้งห้าฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ - นายพีรพล พิทยวัฒน์

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญส่ง วรรณกลาง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ